



L'iter legislativo

La funzione legislativa

ART. 70 Cost.

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere»

COLLETTIVAMENTE: in un contesto di bicameralismo perfetto entrambe le Camere devono approvare la legge nello stesso identico testo

Si definisce «**legge formale**» l'atto normativo approvato dal Parlamento secondo la procedura prevista dagli artt. 71-74 Cost.

Alla forma della legge corrisponde anche una particolare **FORZA** (efficacia) della legge:

- **Forza attiva:** capacità di innovare all'ordinamento, di prevalere su leggi precedentemente emanate
- **Forza passiva:** capacità di resistere agli atti gerarchicamente subordinati che siano in contrasto con la legge

L'iter legislativo

Il procedimento di formazione delle leggi può essere suddiviso in tre fasi:

1. FASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA: presentazione di una proposta di legge
2. FASE COSTITUTIVA: dell'approvazione della legge ad opera delle Camere
3. FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: promulgazione e pubblicazione della legge

LA DICIPLINA COSTITUZIONALE:

Art. 71: iniziativa legislativa

Art. 72: procedimento di formazione della legge

Art. 73: promulgazione e pubblicazione

Art. 74: potere di rinviare le leggi alle Camere del PDR



L'iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa è il potere di presentare una proposta di legge alle Camere. E' disciplinata dall'art. 71 Cost.

SOGGETTI TITOLARI:

- il Governo
- Ogni deputato o senatore
- Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
- i Consigli regionali
- Il popolo: per l'“iniziativa popolare” è necessaria la presentazione di un progetto di legge firmato da almeno cinquantamila elettori.



L'approvazione della legge: il procedimento ordinario (per **commissione referente**)

Nel procedimento legislativo (o per **commissione referente**), ogni proposta di legge presentata ad una delle Camere viene preliminarmente esaminata e discussa da una commissione parlamentare, competente per materia, che svolge i suoi compiti in sede referente.

La **Commissione permanente** ha il compito di svolgere una attività istruttoria sul progetto per poi riferire all'Assemblea.

L'attività istruttoria della Commissione si svolge sulla base di tre letture: discussione generale della proposta; approvazione articolo per articolo; approvazione del testo complessivo.

La commissione, esaurito l'esame, trasmette il progetto accompagnato da una o più relazioni all'assemblea.

Segue:

Una volta trasmessa la proposta all'Assemblea, anche l'aula procede all'approvazione secondo tre letture:

- **I LETTURA:** Discussione generale sulla proposta di legge. Se al termine di tale discussione viene approvato un ORDINE DEL GIORNO DI NON PASSAGGIO AGLI ARTICOLI, il procedimento legislativo si interrompe.
- Altrimenti l'Assemblea passa alla **II LETTURA:** discussione e all'approvazione articolo per articolo (e degli eventuali emendamenti proposti)
- quindi la **III LETTURA** consiste nella approvazione del testo della legge nel suo complesso.

Il voto avviene, di regola, a scrutinio palese mediante procedimento elettronico.

Per l'approvazione della legge è sufficiente la **maggioranza semplice**.



Il procedimento legislativo decentrato o per commissione deliberante



Non solo l'esame, ma anche l'approvazione definitiva del progetto di legge sono deferiti alla commissione permanente. L'Assemblea non è quindi chiamata a deliberare il progetto di legge.



Quali garanzie?

- tutte le commissioni permanenti sono composte in modo da **rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari**.
- Anche nel caso in cui una proposta di legge sia assegnata ad una commissione in sede deliberante, fino al momento della sua approvazione definitiva, l'esame è rimesso alla Camera, se il **Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione** richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
- La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per: i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci (**art. 72, IV, c. Cost.**).



Il procedimento misto o per commissione redigente

- Non è disciplinato dalla Costituzione
- Si basa su una suddivisione del lavoro legislativo fra la **commissione permanente** e l'assemblea: alla commissione può essere deferita **l'approvazione articolo per articolo del progetto di legge** e all'**assemblea** **l'approvazione finale**.

Segue le stesse regole e garanzie previste per il procedimento decentrato (per commissione legislativa)



Il procedimento abbreviato

Non è un diverso procedimento legislativo, ma consiste nell'iter ordinario di approvazione della legge con **tempi ridotti**.

È adottato per i disegni di legge **dichiarati urgenti**.



La promulgazione della legge



La legge formata e approvata deve essere promulgata dal **presidente della Repubblica** entro **un mese** dalla sua approvazione.

Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la legge è promulgata in un termine più breve dalla stessa stabilito.



Distinzione fra sanzione regia e promulgazione

La **sanzione** è l'atto giuridico attraverso il Monarca partecipava all'attività legislativa, **concorrendo a formare la volontà espressa dal Parlamento**.

Il rifiuto della sanzione regia impediva perciò che il progetto di legge si perfezioni e divenga legge

Con la Costituzione del 1948 è venuto meno l'istituto della sanzione regia, in quanto la **funzione legislativa è stata riservata alle Camere**. La promulgazione è dunque un atto che riguarda una legge che già esiste ed è perfetta (la volontà del Parlamento si è **già perfezionata**) e serve ad **integrare l'efficacia della legge** (serve ad attribuire alla legge i requisiti necessari affinché divenga **un precetto vincolante** dello Stato e possa produrre gli effetti per cui è stata approvata).



Segue:

Con la promulgazione il PDR:

- Attesta l'**approvazione parlamentare** ("la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato")
- **Dichiara di promulgare la legge** ("il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge")
- **Dispone l'ordine di osservarla** ("è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato").

La promulgazione contiene inoltre l'**ordine di pubblicare la legge in GU** e di inserire la legge nella **Raccolta ufficiale degli atti normativi**.



Il potere del PDR di rinviare le leggi alle Camere

il Presidente della Repubblica che riceve dal Parlamento una legge da promulgare, può, con messaggio motivato, rinviarla alle Camere.

ART. 74 COST.

“Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, con messaggio motivato inviato alle Camere può chiedere una seconda deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge deve essere promulgata”

Cosa si ricava da questo disposto

- ❖ non può mai essere un rinvio in bianco: il PDR deve **MOTIVARE**, ossia esprimere le ragioni del rinvio
- ❖ il rinvio è in linea di massima possibile finché non sia scaduto il termine per promulgare



Rinvio «sospensivo»

Si parla di "**rinvio**" **sospensivo**, in quanto, se il parlamento approva per la seconda volta la legge in questione, il Capo dello Stato è costretto a promulgarla.

L'unico caso che legittima il PDR a non promulgare la legge dopo un rinvio è quello (di scuola) in cui la promulgazione integri un reato presidenziale (di **alto tradimento** o **attentato alla Costituzione**)



I motivi del rinvio presidenziale di una legge

Il Presidente della Repubblica in sede di promulgazione esercita un controllo di costituzionalità sulla legge, in linea con il suo ruolo di garanzia costituzionale. Ne consegue che il rinvio è necessariamente legato alla rilevazione di un contrasto con la Costituzione

Può quindi rinviare una legge alle Camere per motivi di legittimità costituzionale:

- **vizi sostanziali:** la legge è, nei suoi contenuti, in contrasto con le norme della Costituzione
- **vizi formali:** vizi che riguardano il procedimento legislativo



Segue:

Si discute in dottrina se il PDR possa rinviare una legge per **motivi di merito** (motivi relativi all'opportunità politica della legge). La dottrina maggioritaria (tra cui Martines, Paladin) ritiene che il PDR possa che possa rinviare una legge per motivi di **MERITO COSTITUZIONALE**.

Essendo il PDR un «potere neutro» e super partes, non può essere portatore di un proprio indirizzo politico o sostenere l'indirizzo politico di maggioranza o di minoranza. Ne consegue che il rinvio della legge per motivi di merito deve comunque attenersi al **MERITO COSTITUZIONALE**, ossia avere un **aggancio con la Costituzione** e non aderire a scelte politiche di parte (es: una legge che costituisca una irragionevole attuazione della Costituzione).



La procedura di pubblicazione della legge

Consiste nell'inclusione della legge nella **Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana** e contestualmente nel suo inserimento nella **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana** (e nel Bollettino ufficiale della Regione quando si tratti di legge regionale).

E' un compito del **ministro della Giustizia**

E' preceduta **dall'apposizione del visto** (che attesta la **regolarità formale** della legge) e del **gran sigillo dello Stato** (che ne attesta l'**autenticità**)



La pubblicazione

Art. 73.3 Cost.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il **quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione**, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Il termine intercorrente fra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore si chiama **VACATIO LEGIS** e serve a far sì che i destinatari della legge possano prenderne conoscenza prima che la stessa divenga norma vincolante.

Con la pubblicazione la legge diviene efficace in quanto ufficialmente portata a conoscenza dei consociati.

Pubblicazione e conoscibilità delle leggi

La pubblicazione in G.U. serve a portare a conoscenza il testo della legge ai fini della sua entrata in vigore.

Trascorso il periodo di VACATIO LEGIS, si ha una **presunzione ASSOLUTA di conoscenza della legge**, che diviene obbligatoria per tutti i consociati e vige il principio per cui l'ignoranza della legge non è scusabile: *non è possibile opporre all'inosservanza di un precetto legislativo l'ignoranza dello stesso.*

La **funzione della pubblicazione** attiene dunque **all'obbligo dello Stato di portare adeguatamente a conoscenza** le proprie norme al fine di richiederne l'osservanza.

La sentenza della Corte cost. 364/1988: *l'ignorantia legis* da errore scusabile

Ha dichiarato l'**art. 5 C.p.** parzialmente illegittimo nella parte in cui affermava la presunzione assoluta di conoscenza della legge penale e **non prevedeva l'ignoranza inevitabile della legge penale.**

Secondo la Corte possono sussistere casi di errore inevitabile (mancata conoscenza inevitabile della legge e, quindi, di **esclusione della colpevolezza per violazione della legge penale**), in ragione di fattori oggettivi e soggettivi:

- **Fattori OGGETTIVI** la mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta **oscurità del testo legislativo**)»; la natura caotica del sistema legislativo (l'eccessivo numero di leggi, e successive modifiche, o la loro difficile reperibilità (oggi peraltro non più opponibile in ragione della tecnologia informatica che consente un accesso immediato alle banche dati dei provvedimenti normativi dello Stato);
- **Fattori SOGGETTIVI** l'inevitabile ignoranza della legge penale può riguardare chi versi in condizioni d'inferiorità del soggetto (la **carenza di competenze** necessarie a **comprendere correttamente il testo normativo**, l'analfabetismo....)